

Nr. 151 Chefbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 15. Oktober 1936

R 3901/20024, Bl. 131–133 Niederschrift des RAM, Umdruck

Anwesend: StS Krohn (Vorsitz); RM Schwerin v. Krosigk; StM Popitz; StS Pfundtner, Posse; MD Mansfeld (RAM); ORR Klopfer (StdF).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsarbeitsministerium

[REVISION DES GESETZES ZUR ORDNUNG DER ARBEIT IN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN UND BETRIEBEN – AOGÖ¹]

Der Vorsitzende gab einen Überblick über die Ergebnisse der vorangegangenen Ressortbesprechungen² und bezeichnete auf Grund des Einladungsschreibens die einzelnen Fragen, die der Entscheidung durch die Ressortchefs bedürften³. Die Besprechung ergab folgendes:

I. Abschnitt

1. Es bestand Übereinstimmung über den Kreis der vom AOGÖ zu erfassenden *Verwaltungen* im Sinne des Referentenentwurfs⁴.

Gegen die im Entwurf vorgenommene Unterscheidung zwischen Regiebetrieben und solchen mit eigener Rechtspersönlichkeit⁵ äußerte der Preußische Finanzminister Bedenken. Diese Unterscheidung könne man nicht aufrechterhalten. Man müsse zu den sogen. Regiebetrieben vielmehr auch gewisse Betriebe mit eigener Rechtspersönlichkeit rechnen, z. B. Sparkassen, Universitäten. Er empfahl deshalb eine Unterscheidung in unmittelbare und mittelbare Regiebetriebe und regte eine Prüfung an, ob für die letzteren eine besondere Begriffsbestimmung, etwa nach den Vorschriften der Steuergesetze, aufzustellen sei. Verneinendenfalls müßten sie bei den Betrieben mit eigener Rechtspersönlichkeit besonders genannt werden.

Die Gegensätze über die Abgrenzung der dem AOGÖ zu unterstellenden Betriebe zwischen dem Reichswirtschaftsminister (Unterstellung aller Regie- und Körperschaftsbetriebe, die mit Privatbetrieben in Wettbewerb stehen, unter das AOG) und dem Reichsminister des Innern (Einbeziehung der Versorgungsbetriebe, der öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute und der öffentlichrechtlichen Versicherungsanstalten in das AOGÖ) ließen sich nicht überbrücken. Sie treten aber in ihrer Bedeutung vielleicht zurück infolge der zum II. Abschnitt erzielten Übereinstimmung

¹ Vom 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 220, 300).

² Zu Problematik und Vorgeschichte s. ARH II/1, Nr. 86, bes. Anm. 12.

³ Einladung und GesEntw. nicht ermittelt. Die Grundsätze der angestrebten Revision und die Differenzpunkte hatte der RAM jedoch in einem Schreiben an die in der Besprechung vertretenen Ressorts vom 19. 6. 1936 eingehend entwickelt; R 3901/20024, Bl. 116–119.

⁴ Verwaltungen des Reichs, der Länder und Gemeinden, des Unternehmens „Reichsautobahnen“, der Träger der Reichsversicherung und der RAVAV sowie der sonst. Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentl. Rechts, für welche dies der RAM jeweils anordnete.

⁵ Für Regiebetriebe sollte das AOGÖ, für Betriebe mit eigener Rechtspersönlichkeit das AOG gelten. Der Hauptunterschied bestand darin, daß nach AOG in allen Betrieben mit über 20 Beschäftigten ein Vertrauensrat zu bilden war, der bei arbeitsrechtl. Streitigkeiten angerufen werden und seinerseits an den Treuhänder der Arbeit appellieren konnte; s. u. P. 2 und 3.

über eine verstärkte Einflußnahme der Reichsregierung auf die Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes. Unter diesem Gesichtspunkt soll die Abgrenzung zwischen den beiden Ministern nochmals erörtert werden.

2. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß die Bildung von Vertrauensräten in öffentlichen Verwaltungen nicht von der Ausübung von „Hoheitsbefugnissen“ abhängig gemacht werden dürfe, da die Auslegung dieses Begriffs in der Praxis zu Schwierigkeiten geführt hat. Gegen folgende Fassung bestehen keine Bedenken:

„Vertrauensräte werden in den nachfolgend genannten Verwaltungszweigen nicht gebildet:

– a)

Allgemeine Staatsverwaltung: Verwaltung des Innern, des Unterrichts, der Finanzen, der Justiz und Behörden der Sozialverwaltung,

– b)

Verwaltung der NSDAP, ihrer Gliederungen und der Deutschen Arbeitsfront – hierzu vergl. aber unter 4! –,

– c)

Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten,

– d)

Verwaltung der Wehrmacht,

– e)

Verwaltungen und Verwaltungszweige, deren Dienst-(Arbeits)Plätze nach der Art ihrer Aufgabe in überwiegendem Maße mit Beamten besetzt werden.“

Darüber, daß in den so von der Bildung von Vertrauensräten ausgeschlossenen Verwaltungen jeder Beamte, Angestellte und Arbeiter selbstverständlich jederzeit seinen Behördenleiter anrufen könne, bestand Übereinstimmung.

3. Die Befugnis zur Anrufung des Treuhänders (entsprechend der Vorschrift des § 16 AOG)⁶ soll nach übereinstimmender Meinung den Vertrauensräten in Betrieben mit eigener Rechtspersönlichkeit und in den gemäß § 1 Abs. 3 AOGÖ gleichgestellten Betrieben verliehen werden. Das Gleiche muß auch gelten für Vertrauensmänner in Regiebetrieben, die von einer der in § 1 Ziffer 1 g) genannten Verwaltungen (sonstige Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts) geführt werden. Für die übrigen Regiebetriebe hielten der Reichsarbeits- und der Reichswirtschaftsminister an ihrer Auffassung über die Zweckmäßigkeit des Anrufungsrechts fest, während der Reichsminister des Innern und der Preußische Finanzminister hier eine Einschaltung des Treuhänders für nicht tragbar erachteten. Die Klärung dieser Meinungsverschiedenheiten soll weiterer Erörterung Vorbehalten bleiben⁷.

⁶ § 16 AOG: „Gegen Entscheidungen des Führers des Betriebes über die Gestaltung der allgemeinen Arbeitsbedingungen, insbesondere der Betriebsordnung [...], kann die Mehrheit des Vertrauensrates des Betriebes den Treuhänder der Arbeit unverzüglich schriftlich anrufen, wenn die Entscheidungen mit den wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnissen des Betriebes nicht vereinbar erscheinen. Die Wirksamkeit der von dem Führer des Betriebes getroffenen Entscheidung wird durch die Anrufung nicht gehemmt.“

Zum Folgenden vgl. das Schreiben des RAM vom 19. 6. 1936 (o. Anm. 3): „Das Fehlen dieser Vorschrift im AOGÖ hat zu Klagen Anlaß gegeben. Gegen die Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift für die öffentlichen Betriebe werden vom Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern und dem Herrn Preußischen Minister der Finanzen Bedenken geltend gemacht. Die Entscheidung über die Gestaltung der allgemeinen Arbeitsbedingungen, insbesondere der Dienstordnung, müsse dem Betriebsführer, also im öffentlichen Dienst letzten Endes den Ressortministern, vorbehalten bleiben. Dem Treuhänder könne eine Befugnis, gegebenenfalls gegen den Minister zu entscheiden, nicht gegeben werden. Dagegen wird von mir [RAM] die Möglichkeit der Einschaltung des Treuhänders als eines unparteiischen Vermittlers für notwendig gehalten. Bei Betrieben mit eigener Rechtspersönlichkeit (Aktiengesellschaften und dergleichen) ist eine solche Vorschrift umso mehr erforderlich, als sich die Gefolgenschaften an eine Dienststelle, die über die Betriebe die Aufsicht führt, nicht wenden können.“

⁷ Die Differenzen ließen sich auch in der Folge nicht ausräumen (s. die revid. Fassungen eines Änderungsg zum AOGÖ vom 21. 5. und 18.11. 1937 in: R 43 II/548, Bl. 105–113, 93–103) und führten Ende 1938 dazu, daß der RAM sein Vorhaben stillschweigend aufgab. Zuvor war durch die 4. DVO zum AOGÖ vom 26. 2. 1938 (RGBl. I S. 228) ein dem RAM nachgeordneter „Reichstreuhänder

4. Die Stellung der NSDAP und ihrer Gliederungen wurde gesondert erörtert. Der Stellvertreter des Führers gab davon Kenntnis, daß eine Anordnung des Reichsschatzmeisters zur Regelung aller sozialrechtlichen Fragen für die Verwaltungen und Betriebe der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände beabsichtigt sei. Diese müßten daher aus dem Geltungsbereich des Gesetzes – und naturgemäß auch des AOG – ausgenommen werden. Die Erörterung ergab für eine solche Ausnahme zwei Möglichkeiten:

– a)

Durch ausdrückliche Vorschrift im AOGÖ und durch eine Ergänzungsbestimmung zum AOG werden die Verwaltungen und Betriebe der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände vom Geltungsbereich beider Gesetze ausgenommen.

– b)

Die Verwaltung der NSDAP, ihrer Gliederungen und der ihr angeschlossenen Verbände im Sinne der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 502)⁸ und ihrer Ausführungsbestimmungen unterfallen dem AOGÖ. Jedoch kann der Stellvertreter des Führers Ausnahmen anordnen. Durch eine solche Regelung würden auch die von diesen Verwaltungen geführten Betriebe erfaßt.

Bei der Regelung zu b) wäre weiter zu bestimmen, daß Vertrauensräte in den Verwaltungen der NSDAP, ihrer Gliederungen und der Deutschen Arbeitsfront nicht zu bilden sind.

Der Reichsarbeitsminister empfahl die Lösung zu b). Der Stellvertreter des Führers wird seine Stellungnahme alsbald übermitteln.

Bevor das Gesetz vorgelegt wird, wird der Stellvertreter des Führers gefragt werden, welcher Weg gegangen werden soll⁹.

II. Abschnitt

Gegenüber den Wünschen des Reichsministers der Finanzen auf Ergänzung des AOGÖ durch Vorschriften, die die Handhabung und Überwachung der Lohnpolitik im öffentlichen Dienst betreffen¹⁰, erhob zwar der Reichsarbeitsminister im Hinblick auf das Leistungsprinzip des AOG Bedenken. Er glaubte aber, sie zurückstellen zu können, wenn eine Regelung etwa des Inhalts getroffen würde, daß der Reichsminister der Finanzen im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern, dem Reichsarbeitsminister und dem sonst zuständigen Reichsminister gemeinsame Bestimmungen zur Regelung der Gefolgschaftsverhältnisse im öffentlichen Dienst erlassen und Abweichungen von einer Dienst- oder Tarifordnung, die für das Gefolgschaftsmitglied günstigere Bedingungen vorsieht, an seine Zustimmung binden kann. Einer solchen Regelung wird vorbehaltlich ihrer Formulierung durch die Ressorts zugestimmt¹¹.

für den öffentl. Dienst“ geschaffen worden (hierzu R 43 II/548a, Bl. 50–54), dessen Tätigkeit sich aber in der Ausarbeitung und Anpassung von Tarifordnungen erschöpfte. Die dem Reichstreuhandler grundsätzl. eingeräumte Befugnis, gegen den Führer einer Verwaltung oder eines öffentl. Betriebs Ermittlungen und Untersuchungen im Vorfeld der Prüfung eines ehrengerichtl. Verfahrens einzuleiten, erkannten der RIM und mit ihm sämtl. Ressorts außer dem RAM für ihren Geschäftsbereich nicht an, weil sie mit den Grundsätzen einer autoritären Staatsführung unvereinbar sei; Schriftwechsel 1939 hierzu in: R 43 II/548, Bl. 118–135.

⁸ Hierzu ARH II/1, Nr. 83, bes. Anm. 14.

⁹ In den späteren Entwurfsfassungen war die Lösung b) berücksichtigt.

¹⁰ Der RFM wünschte die Aufnahme von Vorschriften über die nähere Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen (z. B. über den Doppelverdienst der Ehefrau, Gründe zur fristlosen Entlassung), zum andern Kautelen gegen eigenmächtige Tarifverbesserungen seitens einzelner Verwaltungen, zu denen diese – solange eine verbindl. Allgemeine Tarifordnung für den öffentl. Dienst fehlte (diese wurde erste 1938 erlassen, u. Anm. 12) – immer öfter Zuflucht nahmen, um sich die notwendigen Arbeitskräfte zu sichern. Es kam bereits vor, daß eine Verwaltung der anderen die Angestellten abwarb, was die Glaubwürdigkeit des staatl. verordneten Lohnstopps erschüttern mußte und auch vom Standpunkt der öffentl. Haushalte unerträglich war. Andererseits wollte der RAM das öffentl. Tarifsysteem im Sinne des Leistungsprinzips flexibler und durchlässiger machen. Vgl. die Vorlage vom 19. 6. 1936 (o. Anm. 3).

¹¹ Eine entspr. Regelung erfolgte erst durch das *Gesetz über die ergänzende Regelung der Dienstverhältnisse bei öffentl. Verwaltungen und Betrieben* vom 17. 2. 1938 (RGBl. I S. 206): Es behielt dem RFM das Recht vor, im Einvernehmen mit RIM, RAM und dem sonst

*III. Angleichung*¹²

Es wurde übereinstimmend festgestellt, daß die weitere Durchführung der Angleichung für die Verabschiedung eines neuen AOGÖ keine unmittelbare Bedeutung hat. Über sie wird bei dem Erlaß der Tarifordnung für Lohnempfänger im öffentlichen Dienst zu entscheiden sein.

Dr. Mansfeld 24/10.

zuständ. Minister „Abweichungen von den geltenden Vorschriften zugunsten der Beschäftigten“ zuzulassen, „wenn dienstliche Verhältnisse dies zwingend erfordern“. Aktenmaterial in: R 43 II/544, Bl. 1–61; R 43 II/555, Bl. 103–109.

¹² Gemeint ist die Herstellung einer einheitl. Tarifordnung für den öffentl. Dienst, welche namentlich die Lohnvorteile einzelner Kategorien von Gemeindearbeitern beseitigen sollte: s. bereits ARH II/2, Nr. 240. Das Ergebnis bildeten die *Allgemeine Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder im öffentl. Dienst* (ATO), die *Tarifordnung A* für Angestellte (TOA) und die *Tarifordnung B* für Arbeiter (TOB), sämtl. erlassen am 1. 4. 1938 (RABl. VI S. 471, 475, 489).

Zitierhinweis

Nr. 151 Chefbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 15. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d151>